

Analisis Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Proyek E-KTP

TINJAUAN KRONOLOGIS DAN ANALISIS PUTUSAN HUKUM

Ariski Myardi

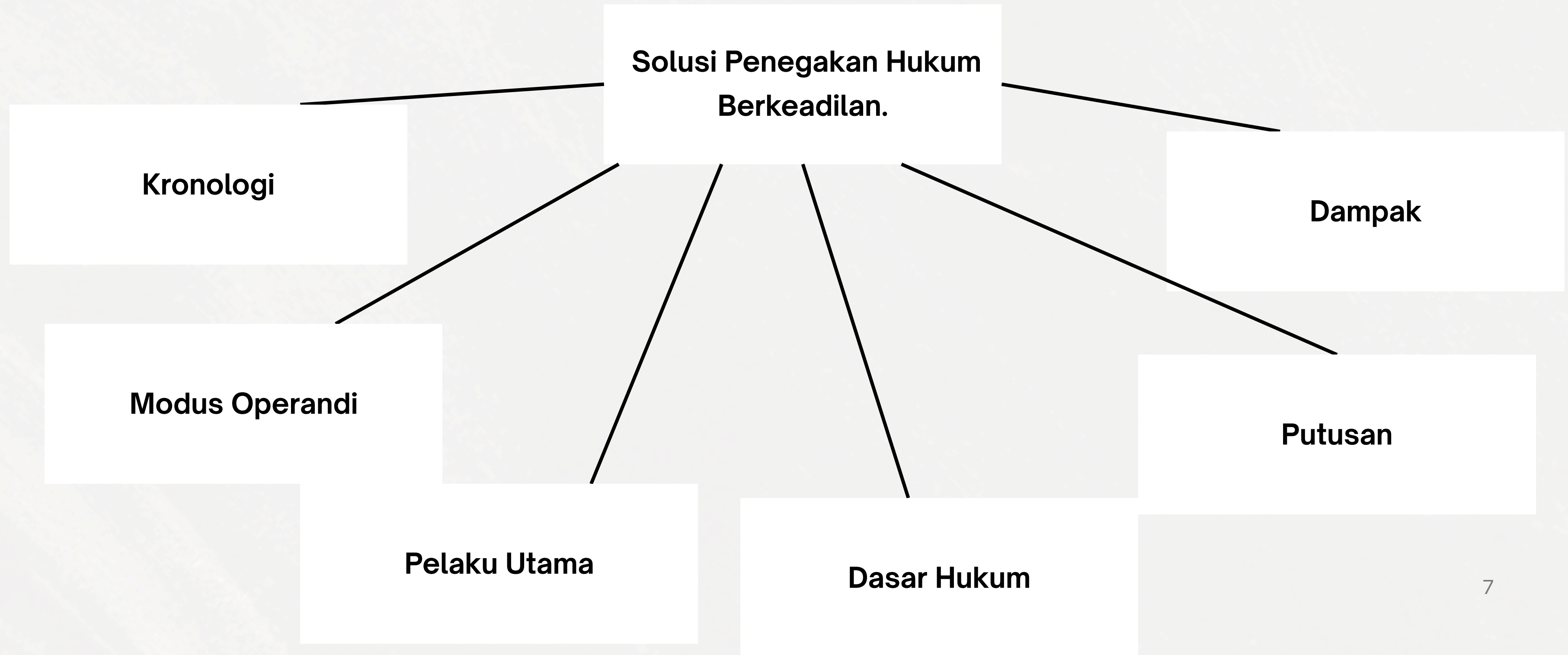
1103220019

TK4604

Pendahuluan

- **Latar Belakang:** Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi-sendi perekonomian dan pembangunan bangsa.
- **Tujuan Studi Kasus:** Presentasi ini mengangkat kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang melibatkan Setya Novanto. Kasus ini dipilih karena besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan keterlibatan pejabat tinggi negara.
- **Fokus Analisis:** Akan dibahas mengenai kronologi kejadian, pasal yang dilanggar, serta analisis putusan pengadilan berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia.

Mindmap



Uraian Kasus (Bagian 1)

Digitalisasi untuk Meminimalisir Suap

- **Deskripsi Kasus:** Kasus ini bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri untuk pembuatan KTP elektronik berbasis NIK secara nasional pada tahun 2010.
- **Masalah Utama:** Terjadi persekongkolan dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa. Setya Novanto (saat itu Ketua Fraksi Golkar) berperan penting dalam meloloskan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun dengan imbalan fee yang besar.
- **Modus:** Melakukan penggelembungan harga (mark-up) dan mengarahkan pemenang lelang kepada konsorsium tertentu untuk keuntungan pribadi dan golongan.

Kronologi Singkat

Reformasi Moral & Sanksi Tegas

- **2010: Pembahasan anggaran di DPR. Disepakati anggaran Rp 5,9 Triliun, di mana 49% rencananya akan dijadikan "bancakan" (dibagi-bagi).**
- **2011-2012: Pelaksanaan proyek yang bermasalah (teknologi tidak sesuai, distribusi gagal).**
- **2014-2016: KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi.**
- **Juli 2017: Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.**
- **Drama Penangkapan: Sempat mengajukan praperadilan dan insiden kecelakaan mobil (tiang listrik) sebelum akhirnya ditahan KPK.**

Analisis Hukum (Aturan Perundang-undangan)

- Kasus ini dijerat menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
- Pasal 3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Analisis Putusan Pidana

Membangun Budaya Hukum (Legal Culture)

- **Pada April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Setya Novanto:**
 - **Hukuman Penjara: 15 tahun penjara.**
 - **Denda: Rp 500 juta (subsider 3 bulan kurungan).**
 - **Uang Pengganti: Wajib membayar uang pengganti USD 7,3 juta dikurangi uang yang sudah dikembalikan.**
 - **Pidana Tambahan: Pencabutan hak politik (hak untuk menduduki jabatan publik) selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana.**
- **Analisis: Putusan ini dinilai cukup berat dan memberikan efek jera, terutama dengan adanya pencabutan hak politik bagi pejabat publik.**

Dampak Kerugian Negara

Tantangan Implementasi

- **Kerugian Finansial:** Berdasarkan audit BPKP, negara dirugikan sebesar Rp 2,3 Triliun.
- **Kerugian Sosial & Administratif:**
 - Hambatnya pendataan kependudukan nasional.
 - Masyarakat kesulitan mendapatkan fisik E-KTP selama bertahun-tahun ("blangko kosong").
 - Hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas DPR sebagai lembaga wakil rakyat.

Kesimpulan

- **Kesimpulan:** Tindak pidana korupsi E-KTP adalah contoh nyata penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang sistematis. Penegakan hukum melalui putusan pengadilan yang tegas (penjara dan pencabutan hak politik) sudah sesuai dengan semangat UU Tipikor untuk memberantas korupsi.
- **Sikap Anti Korupsi:** Sebagai mahasiswa, kita harus menanamkan nilai integritas dan mengawasi jalannya pemerintahan agar kasus serupa tidak terulang. Korupsi tidak hanya merugikan uang negara, tetapi merampas hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak.

The End

TERIMA KASIH

Ariski Myardi